

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4858/2537

นาง เปரியง แซ่โล้ว หรือ แก้ว บาง
นาย คุ้ม เงินเสียง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1)

โจทก์จำเลยทำกันว่า หากคดีอาญาซึ่งจำเลยถูกฟ้องเป็นจำเลยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยยอมแพ้ แต่หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยไม่มีความผิด โจทก์ยอมแพ้ และคู่ความแถลงไม่ตั้งใจสืบพยาน เมื่อคดีอาญาดังกล่าวได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง เพราะฟ้องโจทก์ขาดอายุความเท่ากับศาลมิได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่มีความผิดตามฟ้อง ศาลก็ไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือแพ้คดีตามคำทำได้ ชอบที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นของโจทก์จำเลยต่อไป แม้ข้อความคำทำตามรายงานกระบวนการพิจารณาจะระบุว่าคู่ความไม่ตั้งใจสืบพยาน ก็มีความหมายเพียงว่าหากคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างหนึ่งอย่างใดตามคำทำแล้วคู่ความจะไม่ตั้งใจสืบพยาน จะถือว่าในกรณีที่คำพิพากษาถึงที่สุดไม่ชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่ คู่ความก็ไม่ตั้งใจสืบพยานหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเปื้องและอำแดงสุกตามคำสั่งศาลชั้นต้น ส่วนโจทก์เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเปื้องและอำแดงสุก นาย

เปลื้องและอำแดงสุกมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินโฉนดตราจองที่ 516 วันที่ 2 มีนาคม 2531 จำเลยได้จดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินแปลงดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้ยกยอกที่ดินตามฟ้องส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมรดกของนาย เปลื้องอำแดงสุกไปออก น.ส.3 เลขที่ 68 เป็นชื่อของโจทก์ซึ่งเกินส่วนที่โจทก์จะได้รับ โจทก์จึงเป็นผู้ถูกจำกัดไม่ได้รับทรัพย์มรดกตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท ข้อ 1 คำฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ ข้อ 2 โจทก์มีอำนาจฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ ข้อแรกเป็น ประเด็นหาข้อพิพาท ศาลวินิจฉัยได้เอง ข้อ 2 โจทก์กล่าวอ้าง จำเลยปฏิเสธภาระการ พิสูจน์ตกโจทก์ ให้โจทก์นำสืบก่อนและกำหนดวันสืบพยานโจทก์ ถึงวันนัดคู่ความทำ กันว่าหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยคดีนี้ซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลข คำที่ 65/2531 ซึ่งต่อมาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 955/2531 ของศาลชั้นต้นมีความผิด ตามฟ้อง จำเลยคดีนี้ยอมแพ้ ถ้าในคดีอาญาดังกล่าวศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้องโจทก์คดีนี้ยอมแพ้ คู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยาน ศาล ชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนี้ชั่วคราวเพื่อรอผลคดีอาญาถึงที่สุดก่อน คดีอาญาดังกล่าวโจทก์ ฟ้องจำเลยข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตได้ยกยอกเอาที่ดิน โฉนดตราจองที่ 516 หน้า 16 เล่ม 6 ตำบลทอน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น ทรัพย์มรดกไปโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นของตนเองแต่ผู้เดียว โจทก์ซึ่งเป็น ทายาทได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353, 354 คดีอาญาถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุ ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(6) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายกฟ้อง ต่อมาศาลชั้นต้นได้ยกคดีนี้ขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในการคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 955/2531 ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้เหตุผลว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความโดยมิได้วินิจฉัยว่าจำเลยในคดีอาญาดังกล่าวกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ผลคำพิพากษาไม่เป็นไปตามคำทำแต่ก็ไม่จำเป็นต้องสืบพยานต่อไปเพราะคู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยานจะต้องพิจารณาไปตามประเด็นแห่งคดีเหมือนกับว่าไม่มีการสืบพยานประเด็นข้อ 2 ที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์สินตามฟ้องได้หรือไม่นั้น เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานนำสืบสมตามประเด็นดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ประเด็นอื่นอีกต่อไป พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อปรากฏว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 955/2531 ของศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เห็นว่าศาลฎีกามีได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่มีความผิดตามฟ้องดังกล่าวศาลก็ไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือแพ้คดีตามคำทำได้ เพราะศาลฎีกามีได้พิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดตามคำทำของโจทก์หรือจำเลย จึงชอบที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นของโจทก์จำเลยต่อไป แม้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่จดบันทึกคำทำของโจทก์ จำเลยไว้จะมีข้อความว่าคู่ความไม่ติดใจสืบพยาน ก็มีความหมายเพียงว่าหากคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างหนึ่งอย่างใดตามคำทำแล้วคู่ความจะไม่ติดใจสืบพยานจะถือว่าในกรณีที่คำพิพากษาถึงที่สุดไม่ชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่คู่ความก็ไม่ติดใจสืบพยานหาได้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสอง

พิพากษายกฟ้องโจทก์ยืนตามกันมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ คู่ความแถลงทำกันในวันสืบพยานโจทก์ก่อนที่จะมีการสืบพยาน โดยได้แถลงต่อจากคำทำด้วยว่าคู่ความไม่ติดใจสืบพยาน 2. ลักษณะประการหนึ่งของคำทำคือ ข้อเท็จจริงที่ทำกันจะต้องเกิดขึ้นตรงตามคำทำทุกประการ ศาลจึงจะวินิจฉัยคดีตามคำทำได้ดังนั้น หากมีการดำเนินการตามคำทำแล้วปรากฏว่าคำทำนั้นไม่อาจเกิดผลขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผลที่เกิดขึ้นไม่สมประโยชน์หรือตรงตามคำทำของฝ่ายใด เช่นนี้ถือว่า คำทำไม่มีผล 3. ประเด็นที่น่าสนใจในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้คือ เมื่อคำทำไม่มีผล จะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปอย่างไร ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องสืบพยานต่อไปเพราะว่าคู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยาน จะต้องพิจารณาไปตามประเด็นแห่งคดีเหมือนกับว่าไม่มีการสืบพยาน และพิพากษายกฟ้องเพราะว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบสม

ตามประเด็นข้อพิพาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะใกล้เคียงคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 87/2512 โจทก์ฟ้องเรียกที่ดินคืนโดยอ้างว่าให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี้ย จำเลยสู้ว่าโจทก์ขายให้จำเลยแล้วคู่ความทำกันว่าถ้าจำเลยนำหนังสือซื้อขายที่ดินหรือสำเนาที่อำเภอรับรองมาจากอำเภอได้โจทก์ยอมแพ้ ถ้าไม่มีหนังสือดังกล่าวที่พิพาทตกเป็นของโจทก์ เมื่ออำเภอมีหนังสือแจ้งมาว่าค้นไม่พบ คู่ความทำกันใหม่จะให้ศาลเอาหนังสือตอบนี้ไปประกอบกับคำทำเดิมแล้ววินิจฉัยว่าที่พิพาทจะเป็นของฝ่ายใด ศาลวินิจฉัยว่าตามหนังสือตอบของอำเภอฟังไม่ถนัดว่ามีหนังสือซื้อขายที่พิพาทหรือไม่ จึงชี้ขาดให้แพ้ชนะกันตามคำทำไม่ได้ เมื่อต่างแถลงไม่สืบพยานคดีนี้โจทก์มีหน้าที่นำสืบ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนโจทก์ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้ แต่ศาลฎีกาในคดีที่หมายเหตุนี้พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองแล้วให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี กล่าวคือ ศาลฎีกาเห็นควรให้มีการพิจารณาคดี และสืบพยานต่อไปเหมือนไม่มีคำทำ ซึ่งดูเหมือนเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอีกแบบหนึ่ง อันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ใกล้เคียงคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2018/2523 และ 2890/2531

4. ผู้หมายเหตุขออนุญาตแสดงความเห็นว่า ผู้หมายเหตุเห็นคล้อยตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้ เพราะน่าจะเป็นข้อยุติที่ให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เนื่องจากคดีนี้ยังไม่มี การสืบพยานเลย ดังนั้น หากศาลวินิจฉัยตามพยานหลักฐานที่มีในสำนวน ผลคดีย่อมต้องเป็นไปตามหน้าที่นำสืบตามกฎหมายโดยที่ศาลและคู่ความไม่มีโอกาสพิจารณาพยานหลักฐานที่จะเกิดขึ้นในชั้นพิจารณาเลยแม้คู่ความแถลงไม่ตั้งใจสืบพยานไว้ก่อนแล้วก็น่าจะหมายถึงเฉพาะกรณีที่คำทำมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้น่าจะเป็นการสนับสนุนให้เห็นว่าในกรณีคำทำไม่มีผลและยังไม่ได้ถึงขั้นตอนของการสืบพยานในชั้นพิจารณาศาลควรดำเนินการสืบพยานต่อไป จุมพลภิญโญสินวัฒน์